



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

Fórum Juiz "Célio Rodrigues Cal", Rua C, S/N, Quadra Especial, Bairro Cidade Nova, Parauapebas - Pará, CEP 68.515-000, e-mail: upjcivel.parauapebas@tjpa.jus.br [mailto:upjcivel.parauapebas@tjpa.jus.br].

0809267-07.2022.8.14.0040

DIVÓRCIO LITIGIOSO

REQUERENTE: KARLA CRISTINA FRÓS

REQUERIDO: ANTONIO FRANCISCO CARVALHO ARAÚJO

SENTENÇA

RELATÓRIO

A demandante ajuizou ação de divórcio litigioso cumulada com guarda, alimentos e partilha. Aduz que contraiu matrimônio em 12/12/2009, sob o regime da comunhão parcial, do qual nasceu o(a) adolescente D. F. A., em 31/12/2011. Relata separação de fato há cerca de dez meses à época do ajuizamento, mencionando condutas agressivas atribuídas ao demandado. Requer a decretação do divórcio, guarda unilateral do(a) adolescente, alimentos em 37,5% dos rendimentos brutos do réu e partilha igualitária dos bens.

Houve sentença parcial que decretou o divórcio e fixou alimentos provisórios em 10% dos rendimentos brutos.

O requerido foi citado e apresentou contestação intempestiva na qual assevera pretender guarda compartilhada, alimentos em 10% dos rendimentos líquidos e questiona valores para partilha.

A equipe interprofissional elaborou estudo social, concluindo pela adequação da guarda unilateral materna e pela suspensão da convivência paterna.

A peticionante apresentou réplica e requereu a decretação da revelia.

As partes, ainda, pactuaram acordo extrajudicial acerca da venda do veículo Hyundai Tucson GL, placa OJJ8639, com divisão igualitária do valor líquido.

Vieram os autos conclusos.

FUNDAMENTAÇÃO

I. ADMISSIBILIDADE. REVELIA E LIMITES COGNITIVOS

A citação se mostra regular. A contestação se deu fora do prazo legal, conforme certidão.

Declaro a revelia do réu, nos termos do art. 344 do CPC. Registro, todavia, que os efeitos materiais da revelia, em temas de estado de família e interesses de(o)(a) adolescente, são mitigados, cabendo decisão à luz do conjunto probatório e do princípio do melhor interesse.

II. DIVÓRCIO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA PARCIAL

A sentença parcial que decretou o divórcio permanece hígida e eficaz.

A dissolução do vínculo matrimonial tem natureza potestativa, bastando a manifestação de vontade, à luz do art. 226, § 6º, da Constituição da República (EC 66/2010).

Mantenho-a integralmente, com expedição de ofício ao Registro Civil competente para averbação, caso ainda não efetivada.

III. GUARDA. MELHOR INTERESSE DO(A) ADOLESCENTE. LEI 14.713/2023

O estudo social aponta ambiente estável sob os cuidados da mãe e ruptura prolongada da convivência paterna, associada a episódios de violência.

A recente redação do art. 1.584, § 2º, do Código Civil (Lei 14.713/2023) afasta a guarda compartilhada quando presentes elementos que evidenciem probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar. À luz do art. 227 da Constituição e do art. 4º do ECA, defiro a guarda unilateral em favor da genitora, medida que melhor atende ao superior interesse do(a) adolescente.

IV. CONVIVÊNCIA PATERNA. SUSPENSÃO E REVISIBILIDADE

O estudo social e a manifestação do(a) adolescente, dotado(a) de discernimento compatível com a idade, desaconselham a convivência no momento.

Mantenho a suspensão da convivência paterna até cessação dos fatores impeditivos, admitida reavaliação mediante ajuizamento da ação de regulamentação do direito de visitas, que deverá ter prévia avaliação técnica multidisciplinar, sempre orientada pelo melhor interesse.

V. ALIMENTOS DEFINITIVOS. BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE

O dever alimentar decorre dos arts. 1.694 e 1.696 do Código Civil. Constatada a necessidade presumida do(a) adolescente e a capacidade contributiva do alimentante, motorista por profissão, fixo os alimentos definitivos em 15% dos rendimentos brutos do réu, com incidência sobre férias e 13º salário, excluídos apenas os descontos legais obrigatórios (IR e INSS).

Os alimentos definitivos produzem efeitos a partir da publicação desta sentença, substituindo os provisórios, e devem ser adimplidos por desconto em folha, se houver vínculo formal informado nos autos; inexistindo, mediante depósito mensal na conta indicada pela representante legal, até o dia 10 de cada mês.

VI. PARTILHA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. VEÍCULO E IMÓVEL

Homologo o acordo extrajudicial relativo ao Hyundai Tucson GL, placa OJJ8639, para venda e divisão igualitária do valor líquido. Quanto ao imóvel situado na Avenida VS 10, Quadra A, Lote 02, Bairro São Raimundo, Parauapebas/PA, a refutação do requerido é genérica e desacompanhada de início de prova, razão pela qual prevalece, nesta fase, a avaliação de R\$ 170.000,00 indicada pela autora.

Determino a partilha igualitária (50% para cada ex-cônjuge), observada a meação e eventuais ônus que incidam sobre o bem.

VII. ÔNUS SUCUMBENCIAIS E PROVIDÊNCIAS

Diante da parcial procedência, reconheço sucumbência recíproca, com rateio de custas em 50% para cada parte, observada eventual gratuidade já deferida nos autos. Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, rateados na mesma proporção, ficando suspensa a exigibilidade exclusivamente para a parte contemplada com justiça gratuita, se e na medida em que deferida. Caberá à UPJ expedir, conforme o caso, os ofícios e comunicações necessários ao cumprimento imediato, inclusive ao Registro Civil para averbação do divórcio, se pendente, e às fontes pagadoras para desconto dos alimentos.

DISPOSITIVO

Com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos, nos termos a seguir:

I. Confirmo a sentença parcial que decretou o divórcio, mantendo seus efeitos e determinando a averbação no Registro Civil, caso ainda não realizada.

II. Homologo, com base no art. 487, III, “b”, do CPC, o acordo extrajudicial acerca da venda do veículo Hyundai Tucson GL, placa OJJ8639, com divisão igualitária do valor líquido entre as partes.

III. Defiro a guarda unilateral do(a) adolescente D. F. A. em favor da genitora, Karla Cristina Frós.

IV. Mantenho suspensa a convivência paterna até cessação dos fatores impeditivos, admitida reavaliação mediante ajuizamento da ação de regulamentação do direito de visitas, que deverá ter prévia avaliação técnica multidisciplinar, sempre orientada pelo melhor interesse.

V. Fixo alimentos definitivos em favor de(o)(a) adolescente no percentual de 15% dos rendimentos brutos do requerido, com incidência sobre férias e 13º, excluídos IR e INSS; termo inicial na publicação desta sentença; adimplemento por desconto em folha, se houver vínculo formal, ou, na ausência, por depósito mensal até o dia 10 em conta indicada nos autos.

VI. Determino a partilha igualitária (50% para cada ex-cônjuge) do imóvel situado na Avenida VS 10, Quadra A, Lote 02, Bairro São Raimundo, Parauapebas/PA, considerado, para esta definição,

o valor de R\$ 170.000,00 indicado pela autora, sem prejuízo de posterior apuração de ônus e eventuais ajustes na execução, se necessários.

VII. Reconheço sucumbência recíproca. Custas processuais rateadas em 50% para cada parte, observada eventual gratuidade já deferida. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, rateados na mesma proporção, com suspensão da exigibilidade exclusivamente para quem gozar de gratuidade. Neste passo, defiro ao requerido os benefícios da assistência judiciária gratuita, embora revel.

Após as comunicações, arquivem-se com as anotações de estilo, observados os ulteriores requerimentos compatíveis.

P.R.I.C.

Serve o(a) presente instrumento como carta, carta precatória, ofício, mandado, e-mail, WhatsApp e/ou edital.

Parauapebas/PA, data do sistema.

JUÍZO(A) DE DIREITO